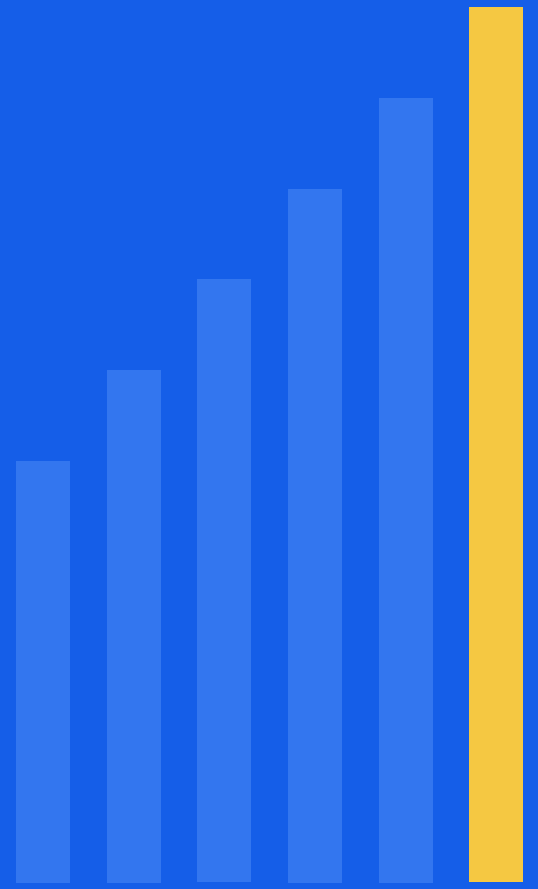
Нийгмийн доод давхраа ба хүний эрх

Ядуурал • Тэгш боломж • Эрх зүйн хамгаалалт

Оюутнууд: Б. Саранчимэг
Ш. Түвшинбаяр
Б. Энхзаяа

Багш: Б. Тамир

ЭРХ ТЭГШ БОЛОМЖ



Энэ илтгэл ямар асуултад хариулах вэ?

01 Нөхцөл

Ядуурал хүний эрхээ бодитоор эдлэх боломжийг хэрхэн хязгаарладаг вэ?

02 Баталгаа

Монголын хууль ба олон улсын баримт бичиг ямар хамгаалалт тогтоодог вэ?

03 Шийдэл

Шүүхийн кейс, бусад орны туршлагаас Монголд юу хэрэгжүүлж болох вэ?

Гол байр суурь: халамжийн асуудлыг эрх, хүртээмж, хариуцлагатай холбож үзнэ.

“Доод давхраа” гэдэг нь хүний үнэ цэнэ биш

Эдийн засгийн байр суурь

Орлого, хөрөнгө, тогтвортой ажлын боломж бага; эдийн засгийн цочролд өртөх эрсдэл өндөр.

Нийгмийн боломж

Чанартай боловсрол, эрүүл мэнд, орон сууц, мэдээлэлд хүрэх боломж харилцан адилгүй.

Эрхийн субъект

Орлогоос үл хамааран хүн бүр ижил нэр төртэй, эрх эдлэгч. Ядуу хүнийг буруутгах нь бүтцийн шалтгааныг бүдгэрүүлдэг.

Цаашид “бага орлоготой”, “ядууралд өртсөн”, “эмзэг нөхцөлтэй” гэсэн тодорхой үг хэрэглэнэ.

Ядуурлыг орлогоор л хэмжиж болохгүй

Мөнгөн ядуурал

Хэрэглээ эсвэл орлого тогтоосон босгоос доогуур байх. Үндэсний босго нь тухайн улсын нөхцөлд тулгуурлана.

Олон хэмжээст хомсдол

Боловсрол, эрүүл мэнд, ундны ус, ариун цэвэр, орон сууцны дутагдлыг хамтад нь харна.

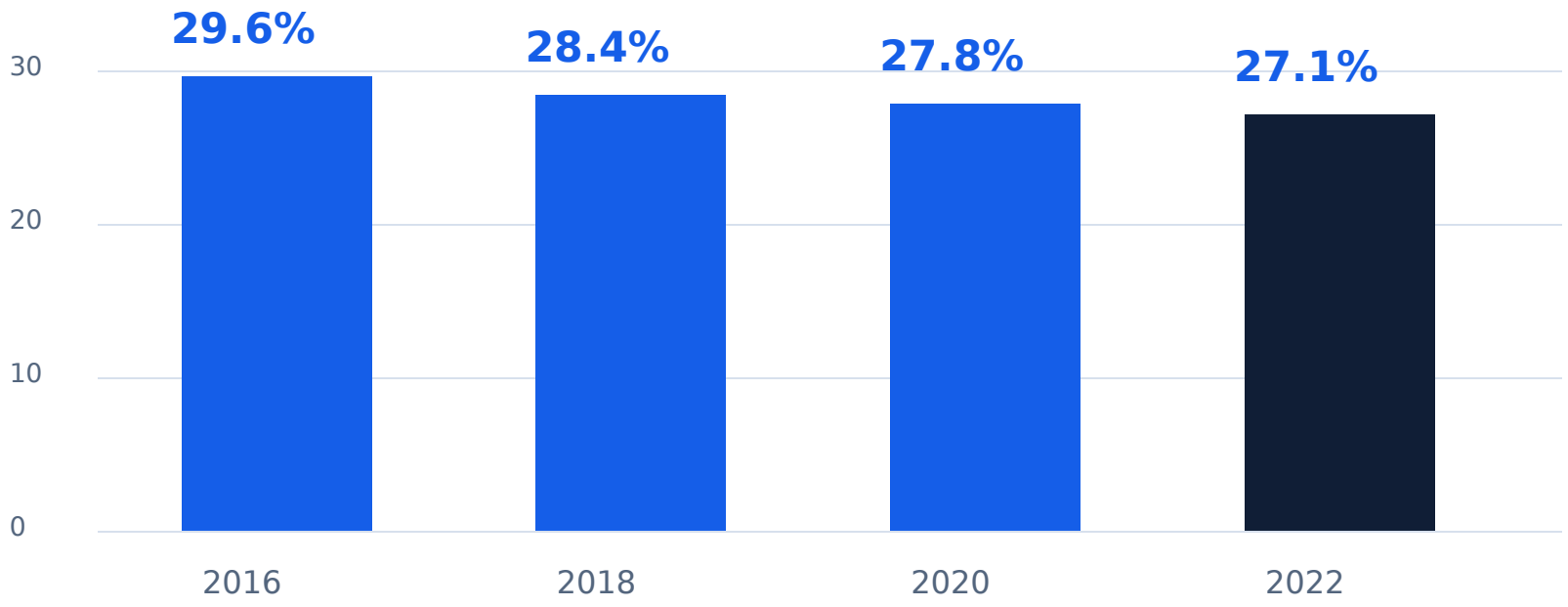
Нийгмийн гадуурхал

Баримт бичиг, тээвэр, хэл, цахим ур чадвар, ялгаварлал зэргээс үйлчилгээ авч чадахгүй болох.

Нэг үзүүлэлт бүх асуудлыг тайлбарлахгүй. Орлого, үйлчилгээний хүртээмж, эрхийн хамгаалалтыг хамт үнэлнэ.

Ядуурал буурсан ч хамрах хүрээ өндөр хэвээр

Үндэсний ядуурлын түвшин • хүн амын хувь (%)



−2.5

нэгж хувь

2016 → 2022
Үндэсний босгоор хэмжсэн түүхэн өгөгдөл.

2022 онд 27.1% буюу ойролцоогоор 4 хүн тутмын 1 нь үндэсний ядуурлын босгоос доогуур хэрэглээтэй.

Эх: POV

Ядуурал ба эрхийн зөрчил бие биеэ бэхжүүлдэг

01

Орлогын эрсдэл

Ажлын тогтворгүй байдал
Үнэ, өрийн дарамт

02

Үйлчилгээний саад

Тээврийн зардал
Баримт бичиг, хүртээмж

03

Боломж хумигдах

Хичээл тасалдах
Эмчилгээ хойшлох

04

Эмзэг байдал

Ур чадвар, эрүүл мэнд доройтох
Орлого дахин буурах

Гинжин холбоог таслах арга: суурь үйлчилгээ + орлогын хамгаалалт + эрхээ шаардах боломж.

Эх: ICESCR • CRC

Эрхийн хандлага: тусламж хүсэгчээс эрх эдлэгч рүү

Хүн бүр эрх эдэлнэ

Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал, 1948.12.10: 1 дүгээр зүйл — нэр төр, эрхийн тэгш байдал; 2 — ялгаварлахгүй байх.

Улс үүрэг хүлээнэ

ICESCR, 1966.12.16: 2.1 — нөөц бололцоогоо дээд хэмжээгээр ашиглан эрхийг дэвшилттэй хэрэгжүүлэх.

Шийдвэрийг хянуулна

Үндсэн хууль, 1992.01.13: 16.12 — өргөдөл, гомдол; 16.14 — шүүхээр хамгаалуулах, хууль зүйн туслалцаа.

Хандив, сайн дурын тусламж нь төрийн хуулиар хүлээсэн үүргийг орлохгүй.

Эх: UDHR • ICESCR • YX

Үндсэн хууль: орлогоос үл хамаарах баталгаа

Заалт • 1992.01.13	Агуулгын товч тайлбар	Бодит хэрэглээ
14.1; 14.2	Хуулийн өмнө эрх тэгш; хөрөнгө чинээ зэрэг үндэслэлээр ялгаварлахгүй	Үйлчилгээний шалгуур хүнийг дорд үзэж болохгүй
16.4	Ажил, хөдөлмөрөө сонгох; хөдөлмөрийн аятай нөхцөл; цалин	Аюулгүй ажил, хуульд нийцсэн хөлс
16.5	Хуульд заасан нөхцөлд эд, мөнгөний тусламж авах	Өндөр нас, хөдөлмөрийн чадвар алдалт зэрэг
16.6; 16.7	Эрүүл мэндээ хамгаалуулах; сурч боловсрох	Төлбөргүй үйлчилгээний хүрээг хууль тогтооно
19.1	Эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн баталгааг бүрдүүлэх төрийн үүрэг	Эрхийн хэрэгжилтийг төсөв, бодлогоор хангах

Энд болон бусад слайдад хуулийн агуулгыг хураангуйлсан; үгчилсэн эшлэл биш.

Эрхийг хэрэгжүүлэх дотоодын гол хуулиуд

Хууль • баталсан огноо	Холбогдох зохицуулалт	Хэрэгжилтийг шалгах асуулт
Хөдөлмөрийн тухай 2021.07.02	6 дугаар зүйл: хөдөлмөрт ялгаварлан гадуурхахыг хориглох	Сонгон шалгаруулалт, цалин тэгш үү?
Нийгмийн халамжийн тухай 2012.01.19	Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, үйлчилгээ	Хуулийн шалгуур хангасан хүнд хүрч байна уу?
Боловсролын ерөнхий хууль 2023.07.07	Боловсролын тэгш боломж, хүртээмжийн зохицуулалт	Төлбөрөөс гаднах саадыг арилгасан уу?
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай 2016.02.05	Ялгаварлалгүй оролцоо, хүртээмжийн зохицуулалт	Орчин, мэдээлэл, үйлчилгээ хүртээмжтэй юу?

Батлагдсан он нь сүүлийн нэмэлт, өөрчлөлтийн он гэсэн үг биш. Одоогийн найруулгыг Legalinfo-оос нягтална.

Эх: ХТ • НХ • БЕХ • ХБХ

Олон улсын эрх зүйн гол үе шатууд

1948.12.10

Түгээмэл тунхаглал

Хүн бүрийн нэр төр, суурь эрх

1966.12.16

Хоёр олон улсын пакт

Иргэний ба нийгэм, эдийн засгийн эрх

1989.11.20

Хүүхдийн эрхийн конвенц

Хүүхдийн хамгаалалт, хөгжил

2006.12.13

ХБХ-ийн эрхийн конвенц

Хүртээмж ба тэгш оролцоо

2015.09.25

ТХЗ • 2030 хөтөлбөр

Ядуурал, тэгш бус байдлыг бууруулах

Огноонууд нь олон улсын баримт бичгийг баталсан өдөр; Монгол Улс нэгдсэн огноо биш.

Эх: UDHR • ICESCR • ICCPR • CRC • CRPD • SDG

1948.12.10 • Нэр төртэй амьдрах суурь стандарт

UDHR-ийн зүйл	Хамгаалж буй эрх	Ядууралтай холбоо
1, 2	Эрх тэгш байдал; ялгаварлан гадуурхахгүй байх	Бага орлогыг доромжлох үндэслэл болгохгүй
22	Нийгмийн хамгаалал	Эрсдэлд орсон үед баталгаатай дэмжлэг
23	Хөдөлмөр; шударга, таатай цалин хөлс	Ажилтай ч ядуурах эрсдэлийг авч үзнэ
25	Зохистой амьжиргаа; хоол, орон байр, эрүүл мэнд	Амьдралын суурь хэрэгцээг эрхтэй холбох
26	Боловсрол	Бага шатны боловсрол үнэ төлбөргүй, заавал байх

Түгээмэл тунхаглал нь гэрээ биш; хүний эрхийн нийтлэг стандартын суурь баримт бичиг.

1966.12.16 • ICESCR ямар хамгаалалт тогтоодог вэ?

Зүйл	Эрхийн агуулга	Бодлогын жишээ
2.1; 2.2	Дэвшилттэй хэрэгжилт; ялгаварлалгүй байдал	Нөөц ба хэрэгжилтийн ахицыг тайлагнах
6; 7	Хөдөлмөрлөх; шударга, таатай нөхцөл	Аюулгүй ажлын байр, зохистой цалин
9	Нийгмийн хамгаалал, нийгмийн даатгал	Өндөр нас, ажилгүйдэл, бусад эрсдэлийн хамгаалалт
11	Зохистой амьжиргаа; өлсгөлөнгөөс ангид байх	Хоол хүнс, хувцас, орон байрны бодлого
12; 13	Эрүүл мэнд; боловсрол	Хүртээмжтэй анхан шатны тусламж, боловсрол

Хүчин төгөлдөр болсон: 1976.01.03. Нөөц хязгаарлагдмал ч бодит алхам хийх үүрэг хэвээр.

1966.12.16 • Ядуу хүн ч дуу хоолой, хамгаалалттай

Хуулийн өмнө тэгш

ICCPR-ийн 26 дугаар зүйл: хүн бүр хуулийн өмнө тэгш; эд хөрөнгө болон бусад байдлаар ялгаварлахгүй, тэгш хамгаалуулах.

Шүүхэд хүрэх боломж

14.1 — шүүхийн өмнө тэгш байх.
14.3(d) — эрүүгийн хэрэгт шударга ёсны шаардлагаар, төлбөрийн чадваргүй бол үнэ төлбөргүй өмгөөлөл.

Оролцох эрх

25 дугаар зүйл: иргэд төрийн хэрэгт оролцох, сонгох, сонгогдох боломжтой. Ядуурал нь иргэний дуу хоолойг үгүйсгэх үндэслэл биш.

Хүчин төгөлдөр: 1976.03.23. Орлогоос үл хамаарах хамгаалалт нь нийгмийн эрхээ шаардах боломжийг дэмжинэ.

Эх: ICCPR

Төрийн үүргийг гурван түвшинд шалгана

Хүндэтгэх

Төр өөрөө эрхэд үндэслэлгүй халдахгүй. Жишээ: хууль ёсны хамгаалалтгүй албадан нүүлгэхээс зайлсхийх.

Хамгаалах

Гуравдагч этгээдийн зөрчлөөс хамгаална. Жишээ: ажил олгогчийн ялгаварлал, аюултай нөхцөлд хяналт тавих.

Хангах

Хууль, төсөв, үйлчилгээ, хүртээмжийг бүрдүүлнэ. Жишээ: анхан шатны тусламж, нийгмийн хамгаалалд бодит хүрэх боломж.

“Төсөв хүрэхгүй” гэдэг тайлбар нь ялгаварлал, дур зоргын шийдвэрийг зөвтгөхгүй.

Эх: ICESCR • GC3

Хүүхэд, эмэгтэйчүүд, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн

Конвенц • баталсан өдөр	Холбогдох зүйл	Ямар саадыг шийдэх вэ?
CRC • 1989.11.20	2 — ялгаварлахгүй; 3 — дээд ашиг сонирхол; 26, 27 — хамгаалал, амьжиргаа	Өрхийн ядуурлаас шалтгаалсан хүүхдийн хомсдол
CEDAW • 1979.12.18	11 — хөдөлмөр; 12 — эрүүл мэнд; 14 — хөдөөгийн эмэгтэйчүүд	Асаргааны ачаалал, ажлын ба үйлчилгээний тэгш бус байдал
CRPD • 2006.12.13	9 — хүртээмж; 24 — боловсрол; 27 — ажил; 28 — амьжиргаа, хамгаалал	Биеийн орчин, мэдээлэл, ажилд оролцох саад

Нэг хүнд хэд хэдэн саад давхцаж болно. Ижил үйлчилгээ бүх хүнд ижил үр дүн өгөхгүй.

Эх: CRC • CEDAW • CRPD

Ажилтай байх нь дангаараа ядуурлаас хамгаалахгүй

Эрхийн тулгуур

Үндсэн хууль • 1992.01.13: 16.4.
Хөдөлмөрийн тухай хууль • 2021.07.02: 6 дугаар зүйл.
ICESCR • 1966.12.16: 6, 7 дугаар зүйл.

Эрсдэлийн цэг

Бага цалин, тогтворгүй цаг, албан бус ажил; хөдөлмөрийн аюулгүй байдал; даатгалын хамрагдалтын тасалдал.

Шалгах баримт

Гэрээ, ажлын цагийн бүртгэл, цалин олголт, даатгалын мэдээлэл. Хууль ёсны шаардлагыг ажилтанд ойлгомжтой тайлбарлах.

Шийдэл: зохистой нөхцөл + хэрэгжих хяналт + ажилтны гомдол гаргах аюулгүй боломж.

Эх: ҮХ • ХТ • ICESCR

Төлбөргүй сургууль ≠ зардалгүй суралцах

Баталгаа

Үндсэн хууль • 1992.01.13: 16.7.
Боловсролын ерөнхий хууль • 2023.07.07.
CRC • 1989.11.20: 28 дугаар зүйл.

Далд саад

Тээвэр, хэрэгсэл, дотуур байр, интернет, төхөөрөмжийн зардал; асаргаа, хөдөлмөрийн ачаалал.

Хэрэгжүүлэх арга

Сургуулиас завсардах эрсдэлийг эрт илрүүлэх; хэрэгцээнд нийцсэн дэмжлэг; хүртээмжтэй сургалтын орчин.

Элсэлтээс гадна ирц, төгсөлт, сурлагын ахиц, гомдол шийдвэрлэлтийг хэмжинэ.

Эх: YX • БЕХ • CRC

Эрүүл орчин ба үйлчилгээ нь суурь боломж

Эрүүл мэнд

Үндсэн хууль • 1992.01.13: 16.6.
ICESCR • 1966.12.16: 12 дугаар зүйл.
Тусламж авах зардал, зай, хугацааг хамтад нь үнэлнэ.

Орчин, орон байр

Үндсэн хууль: 16.2 — эрүүл, аюулгүй орчин.
ICESCR: 11 — зохистой амьжиргаа, орон байр.
Ус, дулаан, ариун цэвэр, аюулгүй байдлыг харна.

Хүртээмж

Үйлчилгээ байгаа эсэх → очиж чадах эсэх → төлж чадах эсэх → чанартай эсэх.
Бүртгэл, хөгжлийн бэрхшээл, тээврийн саадыг илрүүлнэ.

Эрхийг зөвхөн барилга, орны тоогоор биш бодит хэрэглэгчийн боломж, үр дүнгээр үнэлнэ.

Эх: ҮХ • ICESCR

Халамжийн шийдвэр ил тод, хянуулах боломжтой байх

Хуулийн үндэс

Үндсэн хууль • 1992.01.13: 16.5.
Нийгмийн халамжийн тухай хууль • 2012.01.19.
ICESCR • 1966.12.16: 9 дүгээр зүйл.

Хоёр төрлийн алдаа

Хасагдлын алдаа: шаардлага хангасан хүн дэмжлэгээс үлдэх.
Хамрагдлын алдаа: шаардлага хангахгүй хүн хамрагдах.

Сайн ажиллагаа

Ойлгомжтой шалгуур; мэдээллээ засуулах боломж; үндэслэл бүхий шийдвэр; гомдол гаргах хүртээмжтэй суваг.

Зорилтот дэмжлэгийн үр ашгийг хүний нэр төр, хувийн мэдээллийн хамгаалалттай хамт үнэлнэ.

Эх: УХ • НХ • ICESCR

Өмнөд Африк: орон байрны бодлого хэнийг орхив?

2000.10.04 • Grootboom • [2000] ZACC 19

НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ

Орон байргүй, хүнд нөхцөлд амьдарч байсан иргэд төрийн орон сууцны хөтөлбөр яаралтай хэрэгцээг нь хангахгүй байгааг шүүхэд маргасан.

ЭРХ ЗҮЙ • ШИЙДВЭР

Өмнөд Африкийн Үндсэн хууль • 1996.12.10 (гарын үсэг зурсан); 26 дугаар зүйл. Шүүх бодлого нь онцгой гачигдалтай хүмүүсийн яаралтай хэрэгцээг бодитой тусгах ёстой гэж үзсэн.

МОНГОЛД АВАХ САНАА

Монголд авах санаа: урт хугацааны орон сууцны бодлогын хажуугаар түр хамгаалах байр, ус, ариун цэвэр зэрэг яаралтай хэрэгцээг тусад нь шийдэх.

Шүүх хүн бүрд нэн даруй байшин олгох ерөнхий шийдвэр гаргаагүй; бодлогын үндэслэлтэй байдлыг хянасан.

Өмнөд Африк: эхээс хүүхдэд ХДХВ дамжихаас сэргийлэх

2002.07.05 • Treatment Action Campaign • [2002] ZACC 15

НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ

Невирапин эмийг улсын эрүүл мэндийн салбарт зөвхөн сонгосон туршилтын цэгүүдээр хязгаарласан бодлого нь бусад эмнэлгийн эх, хүүхдийн хүртээмжийг хааж байв.

ЭРХ ЗҮЙ • ШИЙДВЭР

Өмнөд Африкийн Үндсэн хууль • 1996.12.10 (гарын үсэг зурсан); 27 дугаар зүйл. Шүүх эмнэлгийн шаардлага хангасан газруудад хэрэглэхэд саад болсон хязгаарлалтыг арилгахыг даалгасан.

МОНГОЛД АВАХ САНАА

Монголд авах санаа: бодлогын хязгаарлалт нь нотолгоонд суурилсан уу, орлогогүй иргэдэд ямар бодит нөлөө үзүүлж байна вэ гэдгийг хянах.

Эрүүл мэндийн бодлогын сонголт нь эрхийн хүртээмжийг үндэслэлгүй хязгаарлаж болохгүй.

Герман: амьжиргааны доод хэмжээг яаж тооцох вэ?

2010.02.09 • BVerfG • 1 BvL 1/09 нар

НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ

Hartz IV тогтолцооны зарим суурь тэтгэмж, ялангуяа хүүхдийн хэрэгцээний тооцоолол нь ил тод, бодит үндэслэлтэй эсэх талаар маргасан.

ЭРХ ЗҮЙ • ШИЙДВЭР

Германы Үндсэн хууль • 1949.05.23; 1(1) ба 20(1). Хүний нэр төр ба нийгмийн төрийн зарчмаас амьжиргааны наад захын баталгааг тайлбарласан.

МОНГОЛД АВАХ САНАА

Монголд авах санаа: тэтгэмжийн хэмжээг зөвхөн улс төрийн сонголтоор бус бодит хэрэгцээ, ойлгомжтой аргачлал, тогтмол шинэчлэлээр үндэслэх.

Шүүх нэг “зөв” мөнгөн дүн тогтоохоос илүү тооцооллын арга, үндэслэл, баталгааг шаардсан.

Эх: GER

Ижил зорилго, өөр өөр хэрэгсэл

Улс • жишээ	Хамгаалалтын хэрэгсэл	Давуу тал / анхаарах зүйл
Монгол • Үндсэн хууль 1992.01.13	Үндсэн эрх + хуульд заасан халамж, үйлчилгээ	Шалгуур ба бодит хүртээмжийг уялдуулах
Өмнөд Африк • 1996.12.10 (гарын үсэг зурсан)	Нийгмийн эрхийн хэрэгжилтэд шүүхийн хяналт	Бодлого гачигдалтай хүмүүсийг орхисон эсэх
Герман • 1949.05.23	Нэр төрд нийцэх амьжиргааны доод баталгаа	Тэтгэмжийн тооцоолол үндэслэлтэй байх
Финланд • 2017–2018 туршилт	Нөхцөл багатай тогтмол мөнгөн дэмжлэг	Туршилтын үр дүнг бүх хүн амд шууд дүгнэхгүй
Бразил • хууль 2023.06.19	Bolsa Família: зорилтот орлогын дэмжлэг	Боловсрол, эрүүл мэндийн үйлчилгээтэй холбох

Энэ хүснэгт бол бодлогын харьцуулалт; улсын “хүний эрхийн чансаа” биш.

Эх: YX • GROOT • GER • FIN • BRA

Финланд: орлогын баталгаа ба сайн сайхан байдал

Загвар • 2017–2018

2,000 ажилгүй хүн; сар бүр €560. Туршилтын мөнгө нь ажилд орох эсэхээс хамааран зогсохгүй байхаар загварчилсан.

Юуг ажигласан бэ?

Kela-ийн 2020 оны тайланд амьдралын сэтгэл ханамж, эдийн засгийн аюулгүй байдлын үнэлгээ илүү сайн байсныг мэдээлсэн.

Хязгаарлалт

Ажил эрхлэлтийн нөлөө хязгаарлагдмал; хоёр дахь жилд бусад бодлогын өөрчлөлт нөлөөлсөн. Судалгааны хариу өгөх ялгааг ч харгалзана.

Сургамж: мөнгөн дэмжлэгийн нөлөөг зөвхөн ажилд орсон тоогоор биш хүний амьдралын чанараар үнэлнэ.

Bolsa Família: орлого ба үйлчилгээг холбох нь

Эрх зүйн огноо

Анхны хөтөлбөрийн хууль: №10.836 • 2004.01.09. Шинэ хууль: №14.601 • 2023.06.19.

Бодлогын механизм

Бага орлоготой өрхөд мөнгөн дэмжлэг олгож, хүүхдийн боловсрол, эрүүл мэндийн хяналттай холбоотой нөхцөлүүдийг ашигладаг.

Эрхийн шүүлтүүр

Сургууль, эмнэлэг нь өөрөө хүртээмжгүй бол өрхийг дангаар буруутгаж болохгүй. Бүртгэл шинэчлэх, тайлбар авах, гомдол гаргах боломж чухал.

Монголд авах санаа: тэтгэмжийг үйлчилгээтэй холбохдоо тухайн үйлчилгээ бодитоор хүрдэг эсэхийг шалгана.

Эрхийг бодит болгох таван чиглэл

Санал	Хэрэгжүүлэх жишээ	Үр дүнг хэмжих үзүүлэлт
1. Нэг цэгийн хүртээмж	Халамж, бүртгэл, хууль зүйн мэдээллийг холбох	Хүсэлт шийдвэрлэх хугацаа; давтан очилт
2. Гомдлын бодит механизм	Шийдвэрийн үндэслэл, хянуулах сувгийг мэдээлэх	Хугацаандаа шийдсэн гомдлын хувь
3. Суурь үйлчилгээний саад бууруулах	Тээвэр, хүртээмж, сургалтын далд зардлын дэмжлэг	Хичээлийн ирц; үйлчилгээ тасалдсан тохиолдол
4. Орлогын хамгаалал	Эрсдэлд тохирсон дэмжлэг, хөдөлмөрийн зуучлал	Хамрагдалт; эрх бүхий өрхийн хасагдлын алдаа
5. Төсвийн үндэслэл, оролцоо	Хэрэгцээнд тулгуурласан тооцоо, иргэдийн санал	Нийтэлсэн аргачлал; хэрэгжилтийн тайлан

Эдгээр нь илтгэлийн бодлогын санал; одоо хүчин төгөлдөр хуульд бүгд заасан гэсэн үг биш.

Үйлчилгээ авах боломж хаагдвал ямар дарааллаар хандах вэ?

01

Баримтжуулах

Хүсэлт, хариу, огноо
Төлбөр, холбогдох баримт

02

Үндэслэл авах

Татгалзсан шалтгаан
Шалгуур, хууль зүйн үндэс

03

Хянуулах

Эрх бүхий байгууллага
ХЭҮК, хууль зүйн зөвлөгөө

04

Шүүхээр хамгаалах

Маргааны харьяаллыг тогтоох
Хугацаа, журмыг нягтлах

Үндсэн хууль • 1992.01.13: 16.12, 16.14. Гомдлын төрөл бүрийн журам, хугацаа өөр.

Нэр төртэй амьдрал бол бодлогын гол шалгуур

01 Эрх тэгш

Орлого бага байх нь хүний эрх, нэр төрийг бууруулахгүй. Ялгаварлалгүй байдал бол суурь шаардлага.

02 Бодит хүртээмж

Хуулийн заалт нь төсөв, үйлчилгээ, мэдээлэл, орчны хүртээмжээр дамжин бодит боломж болно.

03 Хариуцлага

Тооцоолол ил тод, шийдвэр үндэслэлтэй, гомдол хянуулах боломжтой үед хамгаалалт үр дүнтэй.

Хэлэлцүүлэг: Монголд хамгийн түрүүнд аль саадыг арилгавал иргэдийн эрхийн бодит боломж нэмэгдэх вэ?

Монголын хууль ба олон улсын баримт бичиг

[YX] Монгол Улсын Үндсэн хууль — 1992.01.13

[XT] Хөдөлмөрийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ — 2021.07.02

[HX] Нийгмийн халамжийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ — 2012.01.19

[БЕХ] Боловсролын ерөнхий хууль /шинэчилсэн найруулга/ — 2023.07.07

[ХБХ] Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль — 2016.02.05

[UDHR] Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал — 1948.12.10

[ICESCR] Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пакт — 1966.12.16; хүчин төгөлдөр: 1976.01.03

[ICCPR] Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пакт — 1966.12.16; хүчин төгөлдөр: 1976.03.23

[CRC] Хүүхдийн эрхийн тухай конвенц — 1989.11.20; хүчин төгөлдөр: 1990.09.02

[CEDAW] Эмэгтэйчүүдийг алагчлах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенц — 1979.12.18; хүчин төгөлдөр: 1981.09.03

[CRPD] Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай конвенц — 2006.12.13; хүчин төгөлдөр: 2008.05.03

Албан ёсны эх: legalinfo.mn • ohchr.org. Слайдын тайлбар хэсэгт холбогдох эх сурвалжийн холбоос бий.

Судалгаа, шүүхийн кейс ба мэдээллийн тайлбар

[POV] YCX, Дэлхийн банк: Mongolia Poverty Update 2022, 2024 онд нийтэлсэн; үндэсний ядуурлын түвшин

[GROOT] Government of the Republic of South Africa v Grootboom [2000] ZACC 19 — 2000.10.04

[TAC] Minister of Health v Treatment Action Campaign (No 2) [2002] ZACC 15 — 2002.07.05

[GER] BVerfG, 1 BvL 1/09, 1 BvL 3/09, 1 BvL 4/09 — 2010.02.09, амьжиргааны доод баталгаа

[FIN] Kela: Финландын суурь орлогын туршилт, 2017–2018; эцсийн үр дүн 2020

[BRA] Бразил: Lei nº 10.836 — 2004.01.09; Lei nº 14.601 — 2023.06.19

[GC3] CESCR, Ерөнхий тайлбар №3 — 1990.12.14; улсын үүрэг, доод цөм шаардлага

[SDG] НҮБ, A/RES/70/1 — 2015.09.25, Тогтвортой хөгжлийн зорилго

Хязгаарлалт: албан ёсны сайтуудад шууд нэвтрэхийг орчны сүлжээ хаасан; эхүүдийг онлайн дахин тулгаж баталгаажуулаагүй.